

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제23-복무-02호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ▷▷본부 ○○○○○본부 ◇◇부

조치부서 □□□□처

내 용

1. 사건 개요

○○○○○본부 통합방호보안담당관 AAA(이하 “징계대상자”)은 ☆☆☆☆☆본부 ◇◇부 근무 당시 같은 부서 소속 직원(이하 “신고인”)으로부터 직장내 괴롭힘 행위자로 신고(0000. 00. 0.)되었고, 조사위원회 심의결과(0000. 00. 00.) 징계대상자는 지위의 우위를 이용하고 업무상 적정 범위를 넘어 신고인에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시키는 행위를 하여 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<☆☆☆☆☆본부 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

구분	성명	나이(만)	입사일	직책	소속(기간)
피신고인 (징계대상자)	AAA	0000년생(00세)	0000. 0. 0.	통합방호 보안담당관	☆☆☆☆☆본부 ◇◇부 *現○○○○○본부 ◇◇부
신고인	A	0000년생(00세)	0000.00.00.	청경조원	☆☆☆☆☆본부 ◇◇부

* 인사기록카드 재구성(사건발생 기준)

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 규정하고 있으며, 동 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.++++

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지) ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 명시되어 있으며, 동 지침 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는

법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’ 고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 0. 0. 법령에 의한 특별채용으로 입사하여 ㉡㉡㉡㉡본부를 거쳐 0000. 0. 0.부터 ☆☆☆☆☆본부에서 근무하였으며, 본 건과 관련하여 0000. 0. 00.자로 ㉢㉢㉢㉢본부로 전보조치되어 현재까지 근무 중인 자로서,

0000. 0. 00. 00:00경부터 00:00경까지 ○○시 ◇◇읍에 위치한 호프집에서 신고인, ◇◇부 차장 B, 청경조장 C와 술을 마시던 중 술에 취해 신고인에게 “야인마”, “에이 시발” 등의 욕설과 함께 “너는 트러블메이커야”, “청경 조종하잖아”, “니가 주동자야”, “너 보내고 싶은 마음도 있어”, “너 보내버릴 거야” 등의 발언을 하였으며, 신고인이 공사 용역업체 직원 2명에게 수천만원의 금전을 빌린 적이 있다는 이야기를 갑자기 꺼냈고 이에 신고인이 0000년경 근무 시 개인적 친분이 있고 현재에도 공사 특수경비원으로 근무 중인 1명에게 0만원을 빌린 적이 있으나 바로 갚았다고 설명하면서 해당 특수경비원과 스피커폰으로 통화하며 사실관계를 확인시켜주었음에도 불구하고 징계대상자는 이를 부정하며 계속적으로 금전문제를 언급하는 등 부적절한 발언을 하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자의 진술

징계대상자는 당시 만취상태였기 때문에 술자리 말미에 언급한 금전문제 외에는 잘 기억나지 않는다고 주장하면서 평소 조직관리 차원에서 느꼈던 감정들이 술자리에서 나왔을 수도 있었을 것이라고 진술하였고, 금전문제 관련 발언에 대해서는 신고인과 용역업체 직원 간 금전관계에 대해 제3자에게 들은 적이 있으며 직원 간 금전관계가 공사의 갑질문제로 이어질 수 있다고 생각했기 때문에 사실 관계를 확인하려 했던 것이라고 주장하고 있다.

나. 신고인의 진술

신고인이 호프집에 도착했을 때 징계대상자는 이미 술에 취한 상태였으며, 신고인에게 “야 인마”, “트러블 메이커야”, “청경 분위기 조장하잖아”, “인사 발령을 보내겠다” 등의 발언을 했으며 신고인이 이를 부정하고 부적절한 발언이라는 취지로 대응하였으나 징계대상자는 욕설이 섞인 부적절한 발언을 지속하였으며, 특히 징계대상자의 금전문제에 대한 발언 시 해당 특수경비원에게 직접 전화하여 사실을 확인시켜주었음에도 이를 부정하며 계속적으로 신고인의 금전관계에 대해 언급하였다고 진술하였다.

다. 참고인의 진술

◇◇부 차장 B와 청경조장 C는 징계대상자가 욕설을 포함하여 “트러블 메이커”, “니가 주동했지”, “내가 너 보내버릴 수 있어” 등의 발언하는 것을 들었고, 술자리 말미의 금전문제 관련하여서는 징계대상자가 갑자기 먼저 신고인의 금전문제를 언급하였고 신고인의 해명에도 불구하고 계속해서 금전문제를 언급하였다고 진술하였다.

라. 판단

징계대상자는 술에 취해 신고인에게 한 말을 정확히 기억하지 못하지만 평소 조직관리 차원에서 느꼈던 감정이 술자리에서 나왔을 수도 있었을 것이라고 주장하고 있으나, 징계대상자의 발언은 신고인과 참고인들의 진술에 의해 모두 사실로 확인되며,

욕설 및 인사조치를 암시하는 부적절한 발언을 하거나, 신고인의 이야기는 듣지 않고 제3자에게 전해들은 사실만을 기반으로 다른 직원들과 함께하는 술자리에서 일방적으로 신고인의 금전관계 등을 언급한 것은 조직관리 차원의 발언으로 보기에다 무리가 있고 사회통념에 비추어 볼 때에도 상당하지 않아 업무상 적정 범위를 넘어 신고인에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킬 수 있는 부적절한 언행으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편의증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019. 2. 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019. 1. 15. 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, 2019. 7. 16.부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019. 7. 16.부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①직장내 괴롭힘 예방교육을 이수하였음에도 괴롭힘 행위를 하여 신고인에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 점 ②0000. 00. 00. ☁☁☁☁본부에서 욕설 등의 직장내 괴롭힘 행위로 사업소 인사위원회에서 ‘경고’ 처분을 받은 사실이 있음에도 재차 직장내 괴롭힘 행위를 하여 품위유지의무를 위반한 점 ③향후 유사사안의 재발 방지를 위한 기관 차원의 노력이 필요한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(□□□□처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 ○○○○본부 ◇◇부 통합방호보안담당관 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(견책)